1. Introducción

NICOLAS HORACIO KOSCIUK, DNI 28.731.776, de nacionalidad argentina, de profesión programador, por derecho propio, constituyendo domicilio a los efectos de la presente en Mozart 610, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y domicilio electrónico en nhk@justiciaparamargarita.ar me presento y respetuosamente digo:

2. Objeto

Que vengo por la presente a formular denuncia por encubrimiento contra MARIO GUSTAVO GALANTE, Fiscal de 1º Instancia de la UIT Oeste, ésta denuncia se limita solo a la DEN00713875 en la cual se denunció que faltan partes de una Historia Clinica, hecho que sucedió durante la investigación de la causa MPF 462972 y por la cual el Fiscal JUAN ERNESTO ROZAS habría coordinado con el Hospital Piñero eliminar partes de la Historia Clínica de mi madre para poder encubrir las causas de su muerte. [1].

Considero que el delito denunciado pudo haber sido realizado por el Fiscal ROZAS y resolver diciendo que se relaciona con algo investigado por quien podría ser el responsable del delito, constituye un encubrimiento. Y la justificación vertida en la resolución donde dice que lo denunciado ya fue investigado es simplemente, mentira.

3. Justificativos

Denunciado un delito que fue organizado y permitido por el MPF, el Fiscal GALANTE decidió archivar la denuncia de adulteración y falsificación aduciendo que todos los delitos habidos y por haber, relacionados de alguna forma con la primer denuncia de abandono de persona fueron debidamente investigados *incluso antes de ser denunciados*. Puede comprobarse que el delito denunciado ante GALANTE no está siquiera tipificado en la causa MPF 462972.

En la resolución de la DEN00713875 dijo GALANTE:

> Toda vez que la presente denuncia, guarda vinculación con los hechos investigados en el marco del MPF 462972, que tramitó por ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 20, y siendo que el mismo

[1] La denuncia contra ROZAS se hará con abogado puesto que son tantos los delitos que debe haber que más de la mitad se me pasarían por alto.

> se encuentra archivado y convalidado dicho archivo por el Fiscal de Cámara, entiendo que corresponde estar a lo allí dispuesto, , sin más trámite, de conformidad con lo previsto en el art. 211 del Código Procesal Penal de la C.A.B.A [2]

Como pueden ver en la resolución que se adjunta al pie de página, tiene fecha: 05/02/2021 14:10:07.

Resulta curioso que pese a esta resolución, menos de dos horas antes (05/02/2021 12:46) habia recibido este mensaje por correo electrónico:

> necesito que me envio (sic) la historia clinica nada mas. muchas gracias
>
> Ayelen M. Galante[3]
> Prosecretaria
> Unidad de Intervención Temprana Oeste

Siendo la resolución de GALANTE meramente teórica, la única explicación que encuentro a que me hayan solicitado la historia clínica sería que yo no tuviese copia, no la pudiese aportar y GALANTE pudiese archivar con la excusa de que no se han presentado pruebas. Lo que no esperaba GALANTE es que yo tuviese copia y pudiese aportarla. Aportadas las pruebas, dos horas después la Historia Clinica ya no era importante y hubo que archivar con otra excusa.

Cuando digo que es una resolución "teórica" me refiero a que es independiente de la realidad. Si GALANTE quería archivar algo relacionandolo a una causa previa, era innecesaria la *exigencia* de aportar la Historia Clínica.

Tampoco se entiende por qué yo debería aportar una copia siendo que el original sigue retenido por el CIJ y el MPF. ¿Necesitaban la Historia Clinica para saber que una denuncia se relacionaçon otra denuncia?

Otro detalle importante es que la resolución no es la que envian normalmente donde figura al menos la tipificación del delito, no hay forma de saber a que delito se esta refiriendo ni que es la denunciado.

Una podría pensar que GALANTE archivó la denuncia creyendo que se investigó, pero sería sorprendente que lo hayan investigado incluso antes de ser denunciado. Y si encontró que ya fue investigado podría señalarlo, no es distinto de AMIL

[2] https://justiciaparamargarita.ar/wp-content/uploads/2021/11/DecretoArchivo-DEN00713875-1612545007.pdf

[3] Evitaré mencionar lo sorprendente de la coincidencia de apellidos

MARTIN encontrando pruebas en ese expediente[4]. Ven cosas que no existen.

Lo normal es que el delito denunciado no se vuelva a investigar o que se adultere la denuncia para poder tipificarla con algo ya archivado y archivar directamente. En este caso el delito denunciado nunca fue investigado previamente ni siquiera pudo ser alertado hasta tiempo después de archivada la denuncia MPF 462972.

Un detalle importante, es que el delito que yo denuncie, adulteracion y eliminación de partes de una Historia Clínica podría haber sido organizado, coordinado y ejecutado por el Fiscal ROZAS, con lo que ¿el Fiscal GALANTE estaría diciendo que el Fiscal ROZAS se investigó a sí mismo?

Obviamente mi denuncia está relacionada con la MPF 462972, siendo que el Fiscal ROZAS no permitió que se aporten pruebas, paso más tiempo impidiendo que yo sea querellante[5] que el tiempo que pasó entre la aceptación de la querella y el archivo[6], aunque ya tenia decido archivar el 27 de julio cuando le niega copias del expediente al abogado.[7].

Supongo que lo que Fiscal ROZAS intentaba era perder el mayor tiempo posible para que no se realice una autopsia o que en la autopsia ya no queden rastros de un posible COVID.

Pueden solicitar el expediente de la denuncia MPF 462972[8] y comprobar que no solo no se investigo nada (salvo al denunciante), sino que son demasiadas las personas que **evitaron** mencionar el hecho del faltante de partes, paso a enumerar:

- Omar More, el que retira la historia clínica
- Fernando Rozas, junto con el anterior[9]
- Laura Peretti, perito forense
- Graciela Diletto (invitada especial)
- la sicóloga y
- la siquiatra que me hacen la pericia siquiatrica

[4]En la DEN641840, AMIL MARTIN lee que ROZAS me pidio testimonio y pruebas, ve que no hay ni testimonio ni pruebas y sigue de largo. Ciertos proveidos de ROZAS se anulaban por medios no oficiales

[5]Desde el 5 de mayo hasta el 13 de julio: 2 meses y 8 días

[6]Del 13 de julio al 30 de julio: 17 días. Y pensar que ROZAS se tomó 10 días para leer 10 páginas

[7]https://justiciaparamargarita.ar/wp-content/uploads/2021/09/mail-harari-pide-copias.pdf

[8]Esta es la versión que me enviaron. https://gitlab.com/kosciuk/mpf00462972

[9]Otro apellido repetido

- el propio Fiscal Rozas,
- Galante, al presentarsele estas pruebas,
- Amil Martin, Fiscal UIT Norte
- Riggi, Fiscal de Camara UIT Norte

¿Quién y en que momento debió haber revisado si la Historia Clínica estaba completa?

Todas las personas mencionadas, creo, tenían (si falsificar un documento público fuese un delito de acción pública):

> Art. 81.- OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.[10]

Y no lo hicieron. También podrían haberlo hecho notar como parte de su trabajo, mención especial para la perito forense y Diletto. Haber enviado a incautar a un cadete de Rappi habría sido más profesional y eficiente: no hubiese tardado 2 horas para retirar algo que fue pedido con 3 días de anticipación.

Resulta llamativo que siendo yo, EL TITULAR de la Historia Clínica, por ser heredero forzoso, el acceso a la misma haya estado supeditado a mi aceptación como querellante. Y si no me hubiese aceptado, como era su intención, jamás hubiese tenido acceso a la Historia Clínica, motivo por el cual es que considero al Fiscal ROZAS como uno de los principales sospechosos al momento de pensar quien pudo haber ordenado eliminar hojas.

Como contraejemplo de esta resolución teórica de GALANTE se puede citar la DEN 658856 (el falso testimonio de los médicos SCHINOCCA y GASET), donde curiosamente, nuevamente GALANTE decide encubrir no investigando, y como no investigó, no consiguió pruebas, por lo tanto resuelve que "la evidencia colectada por su escaso valor probatorio" y sigue. [11]. Es en esta denuncia donde se presenta el video del médico, ROZAS y GALANTE dicen que el Dr. SCHINOCCA no es el Dr. SCHINOCCA contradiciendo al propio Dr. SCHINOCCA que dice que es él.

Para que quede claro, finalizado el encubrimiento del Fiscal ROZAS, se hicieron dos denuncias y ambas fueron encubiertas por GALANTE, mientras en la primera

[10] https://inecip.org/wp-content/uploads/Código-Procesal-Penal-CABA-1.pdf

[11] https://justiciaparamargarita.ar/wp-content/uploads/2021/11/DecretoArchivo-DEN00658856-1598032293.pdf

decidió no investigar y archivar por falta de pruebas, en el segundo caso lo relacionó con la primera y dijo que todo ya había sido investigado. ¿Por qué la segunda excusa ("ya fue investigado") no la uso para encubrir en la primer denuncia que le tocó? ¿Será que la "evidencia colectada" era de **gran** "valor probatorio" en el segundo caso y por eso tuvo que descartar lo de escaso y pensar en otra excusa?

3.1. Un ejemplo de encubrimiento

Un ejemplo del como se relacionan los encubrimientos.

El Dr. SCHINOCCA dijo, cuando me fueron a mi, que yo me puse violento y arroje comida y basura sobre mi madre y una mujer de apellido LIZARDO.

Como puede verse en el video del día en que me expulsan[12], mi madre estaba sola y lo estaba desde hacía 7 días. La aparición mágica de esta persona fue utilizada únicamente por el Fiscal ROZAS en su resolución para decir que yo era peligroso para **otras personas**. Curiosa utilidad de esa mentira.

Lamentablemente, tanto ROZAS como GALANTE se dedicaron a encubrir y saben que esa persona **es inventada**, son incapaces de averiguar la estadía de esa tal LIZARDO en el Hospital. De haber existido esa persona hubiese sido una testigo excepcional para saber que paso con mi madre, pero como ya dije, no existe.

Por cierto, mi madre tenia algo llamado "KPC" que es algo que hace que los aislen (el cartel rojo en la puerta de la habitacion) y eso es otra prueba de que estaba sola. Igualmente tengo muchos más videos que no quisieron ver.

El fiscal ROZAS permite que se invente una persona y GALANTE no va a investigar a una persona que inventa ROZAS. Todos amigos.

[12] https://www.youtube.com/watch?v=jzmWhk7Fs-Y

4. DNI y Firma

Figura 1: DNI



Figura 2: Firma

